

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7318/2537

นายก มล โมสิกรัตน์
นาย เลียม รินอินทร์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 503 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยก่อสร้างตึกแถวรุกล้ำเข้าไปในเขตแนวถนนที่จำเลยมี
ข้อตกลงตามสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์และตามแผนผังที่ได้โฆษณาไว้ในแนวถนน 2
เมตร ซึ่งหากข้อเท็จจริงเป็นดังข้ออ้างของโจทก์ การกระทำของจำเลยย่อมเป็นการ
โต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง โจทก์เข้าทำสัญญากับจำเลยโดยเชื่อคำ
โฆษณา จึงเข้าลักษณะเป็นการซื้อขายตามคำพรรณนา จำเลยจึงมีหน้าที่ส่งมอบ
ทรัพย์สินที่ซื้อขายให้ตรงตามคำพรรณนา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมรับจ้างปลูกอาคาร
บนที่ดิน ได้ให้คำมั่นต่อผู้จะซื้อทั่วไปว่า จำเลยจะจัดให้มีถนนกว้าง 8 เมตรตลอด
ระยะทางในที่ดินจัดสรรดังกล่าวสู่ซอยขุนนางอันเป็นซอยสาธารณะ โจทก์ตกลงซื้อ
ที่ดินจัดสรรแปลงที่ 2 ของจำเลยตามแผนผังที่จำเลยจัดทำขึ้น เนื้อที่ประมาณ 24
ตารางวาเป็นเงิน 288,000 บาท โดยโจทก์ว่าจ้างจำเลยเป็นผู้ออกแบบแปลนและ
ปลูกสร้างอาคารทาว์นเฮาส์ บนที่ดินที่ซื้อเป็นค่าก่อสร้างอีกจำนวน 490,000 บาท

นอกจากนี้โจทก์และผู้ซื้อรายอื่นต้องเป็นผู้ออกค่าถมที่ดินทำถนน คอนกรีตเสริมเหล็กตลอดแนวถนน ค่าวางท่อระบายน้ำ ท่อประปาและสายไฟฟ้าเข้าสู่ที่ดิน โดยคิดเป็นเงินรายละ 72,000 บาท รวมเป็นเงินที่โจทก์ซื้อที่ดินและบ้าน จัดสรรจากจำเลยจำนวน 850,000 บาท ได้ชำระเงินให้แก่จำเลยไปแล้ว 420,000 บาท จำเลยผิดสัญญาโดยก่อสร้างตึกแถวบนที่ดินด้านหน้าที่ติดกับซอยขุนนามรุกกล้า เข้าไปในเขตของแนวถนนที่จำเลยตกลงกับโจทก์และผู้ซื้อรายอื่นตามแผนผังที่ได้โฆษณาไว้ว่าถนนจะต้องมีความกว้างถึง 8 เมตรโดยเหลือเพียง 6 เมตร การกระทำของจำเลยเป็นเหตุให้ผู้ซื้อเสียหายเนื่องจากขาดประโยชน์ในการใช้ถนนตามข้อตกลงจากเดิมไปถึง 2 เมตร ขอให้จำเลยรื้อถอนตึกแถวในส่วนที่รุกกล้าเข้าไปในแนวเขตถนนทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งสิ้น หากจำเลยไม่ยินยอมรื้อถอนตึกแถวดังกล่าวให้โจทก์มีอำนาจทำการรื้อถอนได้ โดยโจทก์จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเองก่อนแล้วบังคับเอาากับจำเลยต่อไป ให้จำเลยก่อสร้างถนนในส่วนที่ได้รื้อถอนตึกแถวที่รุกกล้าแนวถนนให้เป็นที่ยอมรับร้อยตามข้อตกลงแห่งสัญญา

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทาว์นเฮาส์และที่ดินและยังไม่มีสิทธิที่จะเข้าอยู่อาศัยในทาว์นเฮาส์ดังกล่าว สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยเป็นเพียงสัญญาจะซื้อขาย โจทก์ยังค้างชำระค่าทาว์นเฮาส์และที่ดิน จำเลยจะส่งมอบทาว์นเฮาส์และที่ดินให้แก่โจทก์เข้าอยู่อาศัยเมื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระหว่างโจทก์กับจำเลยแล้ว จำเลยไม่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าทางเข้าทาว์นเฮาส์และที่ดินของจำเลยมีความกว้างขนาด 8 เมตร จำเลยทำทางเข้ากว้าง 6 เมตร มีความเหมาะสมในการใช้สอยแล้ว โจทก์มีสิทธิที่จะใช้เป็นทางเข้าออกได้ตามที่จำเลยทำให้การก่อสร้างตึกแถวลงในที่ดินติดกับทางเข้าเป็นสิทธิของจำเลยและมีได้สร้างรุกกล้าเข้าไปในถนนที่จำเลยจัดสร้างไว้สำหรับเป็นทางเข้า โจทก์ไม่ได้รับความเสีย

หายจากการก่อสร้างตึกแถวของจำเลย จำเลยไม่ได้ผิดสัญญาและไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยรื้อถอนตึกแถวที่รื้อกล้ำเข้าไปในแนวถนนทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีความกว้าง 8 เมตรโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง และให้จำเลยก่อสร้างถนนในส่วนที่รื้อถอนดังกล่าวให้เรียบร้อย โดยให้ถนนช่วงที่เชื่อมต่อกับซอยขุนนามมีความกว้าง 8 เมตรจนจรดถนนในโครงการก่อสร้างทาวน์เฮาส์ที่โจทก์ซื้อจากจำเลยตามสัญญา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันรับฟังได้ว่า จำเลยเป็นเจ้าของโครงการและจัดสรรบ้านบางกระบือทาวน์เฮาส์ในซอยสามเสน 32 (ซอยขุนนาม) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตามโครงการมีการจัดสรรทาวน์เฮาส์ขายจำนวน 17 ห้อง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2531 โจทก์ทำสัญญาจะซื้อทาวน์เฮาส์ดังกล่าวจากจำเลยจำนวน 1 ห้อง ปรากฏตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินและจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์เฮาส์ เอกสารหมายเลข 3 จำเลยได้ก่อสร้างตึกแถวขึ้นที่ปากทางเข้าโครงการดังกล่าวโดยเว้นเป็นถนนด้านที่ติดกับซอยขุนนามมีความกว้าง 6 เมตร ปรากฏตามแผนผังก่อสร้างชุดที่ 1, 2

จำเลยฎีกาข้อแรกในปัญหาอำนาจฟ้องของโจทก์ว่า สัญญาระหว่างโจทก์จำเลยไม่ได้ระบุถึงที่ดินส่วนที่ทำถนนพิพาท การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ เห็นว่าโจทก์กล่าวอ้างในฟ้องว่าจำเลยได้ก่อสร้างตึกแถวรื้อกล้ำเข้าไปใน

เขตแนวถนนที่จำเลยได้มีข้อตกลงตามสัญญาที่ทำไว้กับโจทก์และตามแผนผังที่ได้โฆษณาไว้ในแนวถนน 2 เมตรหากข้อเท็จจริงเป็นดังข้ออ้างของโจทก์ การกระทำของจำเลยย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้

จำเลยฎีกาข้อหลังว่า ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินและจ้างเหมาก่อสร้างทาว์นเฮาส์เอกสารหมายเลข จ.3 ไม่ได้ระบุเรื่องการทำถนนพิกัดไว้ว่ามีความกว้างเท่าใด การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นำเอาพฤติการณ์แห่งคดีมาวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาเป็นการไม่ชอบ และจำเลยซื้อที่ดินเพื่อทำถนนพิกัดจากนายชูชาติกว้างเพียง 6 เมตรเท่านั้น ไม่มีเหตุที่จะบังคับให้จำเลยทำถนนกว้างถึง 8 เมตร ในข้อนี้ พยานโจทก์มีตัวโจทก์เบิกความประกอบเอกสารว่าโจทก์มีความประสงค์จะซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย โจทก์เห็นประกาศโครงการจัดสรรทาว์นเฮาส์ของจำเลย จึงเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของจำเลย ณ สำนักงานขายโครงการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของจำเลยได้มอบแผ่นปลิวโฆษณาโครงการและผังบริเวณของโครงการตามเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 แก่โจทก์ โจทก์จึงได้จองซื้อห้องหมายเลข 7 และได้ทำสัญญาจะซื้อไว้ตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินและจ้างเหมาก่อสร้างทาว์นเฮาส์ เอกสารหมายเลข จ.3 จากจำเลย โดยมีการตกลงกันด้วยว่าจำเลยจะต้องสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 60 เมตร จากซอยขุนนามผ่านกลางหมู่บ้านจัดสรร ตามผังบริเวณโครงการเอกสารหมายเลข จ.2 นอกจากนี้โจทก์ยังมี นายสุวรรณโควินทะรักษา และนางสาวพิไล เทพลักษณะเลขาซึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อทาว์นเฮาส์จากจำเลยเช่นเดียวกับโจทก์เบิกความสนับสนุนคำเบิกความของโจทก์ว่ามีข้อผูกพันที่จำเลยต้องทำถนนกว้าง 8 เมตรตลอดสายโดยเริ่มจากซอยขุนนามผ่านตลอดโครงการกลางหมู่บ้านทาว์นเฮาส์ที่จัดสรรด้วย และจำเลยเองก็เบิกความรับแผ่นปลิวโฆษณาโครงการตามเอกสารหมายเลข จ.1 และเบิกความตอบคำถามค้านรับว่าได้นำผังบริเวณของโครงการตามเอกสารหมายเลข จ.2 ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างโครงการทาว์นเฮาส์ดังกล่าวต่อเขตดุสิต จึงรับฟังได้ว่าจำเลยได้โฆษณาขายทาว์นเฮาส์ดังกล่าวโดยระบุว่ามีถนนพิกัด

เชื่อมต่อจากซอยขุนนามขนาดกว้าง 8 เมตร อยู่ในโครงการด้วย การที่โจทก์เข้าทำสัญญากับจำเลยโดยเชื่อตามคำโฆษณาดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นการซื้อขายตามคำพรรณนา จำเลยย่อมมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายให้ตรงตามคำพรรณนาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 503 วรรคสอง ที่จำเลยอ้างมาในฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือจากที่ปรากฏตามหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินและจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์เฮาส์เอกสารหมายเลข 3 เป็นการไม่ชอบเห็นว่าการที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงตามแผ่นปลิวโฆษณา โครงการและผังบริเวณของโครงการตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ก็เพื่อชี้หรืออธิบายถึงความผูกพันในหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินและจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์เฮาส์เอกสารหมายเลข 3 ว่ามีเพียงใด หาเป็นการไม่ชอบตามฎีกาของจำเลยไม่และที่จำเลยยกขึ้นอ้างในฎีกาว่าจำเลยซื้อที่ดินจากนายชูชาติสำหรับทำถนนพิพาทเพียงกว้าง 6 เมตร จะบังคับให้จำเลยทำถนนพิพาทถึง 8 เมตรไม่ได้นั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยได้ซื้อที่ดินส่วนที่ก่อสร้างตึกแถวที่ล้ำเข้าไปในแนวถนนพิพาทจากนายชูชาติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2531 ปรากฏตามภาพถ่ายโฉนดและบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจะซื้อขายที่ดินเอกสารหมายเลข 2 และ 3 กรณียอมอยู่ในวิสัยที่สามารถบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามข้อผูกพันที่จำเลยมีต่อโจทก์ได้ คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองชอบแล้วฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

ขายตามคำพรรณนา บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 503
วรรคสอง ว่า "ในการขายตามคำพรรณนา ผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตาม
คำพรรณนา" คำพรรณนา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำจำกัดความว่า
กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ ดังนั้นในการซื้อขายตาม
คำพรรณนา ผู้ขายจะต้องบรรยายถึงรูปพรรณสัณฐานและคุณภาพของทรัพย์สินที่จะ
ขายและผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อทรัพย์สินตามที่ผู้ขายได้พรรณนาไว้ จึงจะเป็นการซื้อขาย
ตามคำพรรณนา และองค์ประกอบสำคัญอีกข้อหนึ่งคือผู้ขายจำต้องส่งมอบทรัพย์สิน
ให้ตรงตามคำพรรณนา คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ได้วินิจฉัยว่า โจทก์เข้าทำ
สัญญาซื้อขายโดยเชื่อตามคำโฆษณา จึงเข้าลักษณะเป็นการซื้อขายตามคำ
พรรณนา น่าพิจารณาว่าการโฆษณานี้เป็นคำพรรณนาของผู้ขายหรือไม่เมื่อพิเคราะห์
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคำว่าโฆษณาว่า การ
เผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน การป่าวร้องการป่าวประกาศ เช่น โฆษณา
สินค้า จะเห็นได้ว่าคำพรรณนาและโฆษณาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมี
ความหมายไม่เหมือนกันนอกจากนี้ศาลฎีกาก็เคยวินิจฉัยไว้ถึงความแตกต่างของคำ
สองคำนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2762/2524 การซื้อขายตามคำพรรณนาเป็นการซื้อ
ขายโดยผู้ซื้อเชื่อคำบรรยายถึงลักษณะรูปพรรณสัณฐานและคุณภาพของทรัพย์สิน
การอวดอ้างคุณสมบัติของทรัพย์สินเป็นการโฆษณาสินค้าของผู้ขายเท่านั้น ไม่มีราย
ละเอียดแห่งคำรับรองเป็นกิจจะลักษณะถึงขนาดที่จะเป็นการขายตามคำพรรณนา มี
ข้อพิจารณาว่า คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้จะทับคำพิพากษาศาลฎีกาที่
2762/2524 หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่าคำพิพากษาทั้งสองฉบับน่าจะไม่น่าทับกัน โดยคำ
พิพากษาที่หมายเหตุนี้โจทก์ผู้ซื้อได้ดูคำโฆษณาแล้วได้ไปติดต่อกับจำเลย ได้รับคำ

ยืนยันจากจำเลยอีกจึงเข้าทำสัญญากับจำเลย มิใช่เป็นการเชื่อคำโฆษณาอย่างเดียว จึงเป็นการซื้อขายตามคำพรรณนา ซึ่งศาลฎีกาได้เคยวินิจฉัยไว้ว่าการซื้อขายตาม แค็ตตาล็อกและคำพรรณนาเป็นการซื้อขายตามคำพรรณนา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2010/2500) ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง การซื้อขายตามคำพรรณนานั้นผู้ขายจะต้อง ส่งมอบทรัพย์สินให้ตรงตามคำพรรณนา คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ทรัพย์สิน ที่ซื้อขายกันคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำเลยผู้ขายจึงมีหน้าที่ส่งมอบที่ดินและสิ่งปลูก สร้างให้ตรงตามข้อกำหนด แต่ไม่ปรากฏว่า โจทก์จำเลยได้เถียงกันในเรื่องที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างกลับมาได้เถียงกันในเรื่องทางเข้าออกสู่ซอยสาธารณะซึ่งมิใช่เป็น ทรัพย์สินที่ซื้อขายกันจึงมีข้อสงสัยว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้จะวินิจฉัย นอกเหนือไปจากตัวบทกฎหมายหรือไม่หากจะแปลความตรงตามตัวอักษรโดยมิได้ คำนึงถึงวัตถุประสงค์และวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าไปในยุคโลกาภิวัตน์แล้วอาจจะมอง ไปในแง่นี้ได้ ผู้เขียนเห็นว่าการที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าการซื้อขายตามคำพรรณนา นั้นแม้ทางที่เข้าออกจะมีใช้ทรัพย์สินที่ซื้อขายกันโดยตรง แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของการซื้อขายตามคำพรรณนา จึงเป็นการตีความโดยอุดช่องว่างของกฎหมายเพื่อ ให้เกิดความเป็นธรรมจึงชอบด้วยวัตถุประสงค์ของกฎหมายแล้ว ศิริชัย วัฒนโยธิน